



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 27/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore

DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice

FORMIGHIERI PAOLO, Giudice

in data 27/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 143/2023 depositato il 25/05/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T015K00968 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente:- che, in caso di rigetto del reclamo, codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria voglia accogliere il ricorso ed annullare l'impugnato avviso di accertamento. Con vittoria di spese di lite

Resistente: a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la

condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'anno di imposta 2016, con il quale è stata recuperata la maggiore imposta Irpef di € 8.137,00 e relative addizionali.

La ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la tardività della notifica dell'avviso di accertamento intervenuta oltre il termine decadenziale del 31.12.2022, quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre ha eccepito la nullità dell'accertamento per omessa preventiva rituale notifica del questionario Q00446/2022 e omessa preventiva rituale notifica dell'invito al contraddittorio.

Nel merito ha sostenuto che l'atto era illegittimo sia in quanto non erano state riconosciute in detrazione le spese per euro 19.000,00, sia in quanto erano state escluse le ritenute per 4000 euro sia in quanto non era stato considerato il credito d'imposta di € 6.385,00. Infine ha contestato il mancato riconoscimento delle spese sanitarie e di istruzione detraibili.

L'Agenzia delle Entrate di Mantova tempestivamente costituitasi in giudizio ha dato atto che la proposta formulata in mediazione non era stata accolta dalla ricorrente ed ha puntualmente replicato a tutte le eccezioni e contestazioni formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di tardività della notifica dell'atto di accertamento è infondata e va respinta. Come noto l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione "dei termini relativi all'attività degli uffici e degli enti impositori", stabilita in ragione dell'emergenza epidemiologica. Secondo tale disposizione tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono stati prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ne consegue che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Come esattamente rilevato dalla parte resistente all'8 marzo 2020 erano ancora pendenti:

- i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019;
- gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018,. Trattandosi di dichiarazione infedele, non v'è dubbio alcuno che il termine per la notifica dell'atto impugnato scadesse al 26 marzo 2023 e, nel caso di specie, la notifica è avvenuta in data 11 gennaio 2023. Sicché l'atto è stato tempestivamente notificato. Anche l'eccezione di nullità va respinta alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla parte resistente che attesta la rituale notifica e del questionario e dell'invito al contraddittorio, entrambi sottoscritti personalmente dalla stessa Nominativo_1 rispettivamente in data 15 settembre 2022 e 29 novembre 2022 . (ved. sub. doc 3 e 4 fascicolo resistente).

Acclarata la regolare notifica del questionario e dell'invito al contraddittorio che non hanno sortito effetto , è del tutto evidente che alcuna documentazione è stata inoltrata alla Agenzia delle Entrate di Mantova per documentare i costi esposti in euro 19.000 a fronte di 20.000 euro di compensi dichiarati. La Nominativo_1 afferma che l'ufficio non potesse disconoscere la deducibilità delle spese solo ed esclusivamente perché non risultanti dallo "spesometro" in quanto, non essendo titolare di partita IVA svolgendo attività di lavoro autonomo non abituale, non era tenuta alla compilazione e presentazione dello spesometro. Al riguardo l'Ufficio ha chiarito che l'indicazione di cui alla motivazione dell'avviso di accertamento secondo la quale le spese dichiarate di € 19.000,00 non hanno trovato riscontro "...nei dati desumibili nel cd. spesometro", indica l'assenza di comunicazioni, da parte dei soggetti onerati alla compilazione dello spesometro, di transazioni nei confronti della sig.ra Nominativo_1.

L'ufficio, quindi, per verificare gli importi dei costi esposti dalla ricorrente ha cercato di accertare se vi fossero inserimenti di transazioni da parte di altri operatori nei confronti della Nominativo_1 inserendo il suo codice fiscale,

ottenendo, tuttavia, un dato negativo.

Si tratta di un procedimento evidentemente volto a tutelare la contribuente che non aveva risposto al questionario nè si era presentata al contraddittorio e quindi non aveva fornito documentazione delle spese sostenute. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, se la richiesta di documenti è avanzata con apposito questionario, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto e i documenti non sono utilizzabili in sede amministrativa e contenziosa (cfr. Corte di Cassazione con la Sentenza n. 36500 del 13 dicembre 2022.) Nell'ordinanza 14 giugno 2021, n. 16757 del resto il Supremo Collegio si era già così chiaramente espresso: *"in tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di documenti al contribuente sia stata inviata mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette ovvero dell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, da quella in cui sia stata avanzata, ex artt. 33 d.P.R. n. 600 del 1973 quanto all'imposizione reddituale e ex 52 d.P.R. n. 633 del 1972 quanto all'Iva, nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica, atteso che - ferma sempre la necessità, in ogni ipotesi, che l'Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l'inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto di produrre la suddetta documentazione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato; nel secondo caso, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'Amministrazione finanziaria".*

Ebbene nel caso di specie neppure in questo giudizio parte ricorrente ha offerto alcuna documentazione al riguardo. Il recupero attuato va quindi integralmente confermato.

Analogamente deve affermarsi per quanto riguarda il recupero delle ritenute esposte ma non versate. Premesso che alcun rilievo ha la circostanza che vi sia stato un precedente controllo formale della dichiarazione, va evidenziato che all'esito del controllo sostanziale effettuato per l'emissione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio ha dato atto di aver effettuato il controllo incrociato con la dichiarazione del sostituto di imposta Nominativo_1 (sorella della Ricorrente) e, oltre a non risultare in Anagrafe Tributaria alcuna Certificazione Unica per Nominativo_1, neppure dal modello 770 per l'anno di imposta 2016 risulta quale percipiente la Ricorrente, come emerge dal mod.770 (ved. doc allegata fascicolo resistente). In conclusione la ripresa dell'Agenzia si appalesa corretta posta :

- la totale assenza al sistema informatico del riscontro della certificazione unica;
- la mancata indicazione nel 770 del sostituto (Nominativo_1) della ritenuta in esame (né tanto meno del relativo versamento).

Va poi respinta anche la contestazione relativa all'asserito mancato ed immotivato riconoscimento del credito d'imposta. Al riguardo è sufficiente evidenziare che la ricostruzione operata dall'ufficio, alla luce dei recuperi correttamente effettuati, palesa che non vi è stato affatto il dedotto omesso riconoscimento del credito di imposta nell' anno in esame.

Da ultimo si osserva che l'accertamento ha confermato gli esiti del precedente controllo formale ex art.36 ter del d.p.r. n.600/1973, per cui sono state disconosciute esclusivamente le spese di istruzione universitaria per € 4.937,00. Come ha rilevato la parte resistente tale spesa è stata disconosciuta "data l'irregolarità della relativa documentazione prodotta (il documento esibito in quella sede proviene da fonte estera e non è stato neppure tradotto, non potendo quindi rilevarsi la tipologia del corso di studi effettuato)." Al riguardo tuttavia nulla ha replicato la parte ricorrente nella memoria depositata e nulla ha prodotto. Le altre spese esposte nella dichiarazione di € 523,00 per spese sanitarie (Rigo RP2) e per € 351,00 (Rigo RP9 codice spesa 14) sono state confermate, al netto della franchigia di € 129,11 la prima e nella misura del 19% per il totale delle due voci.

La generica contestazione circa la eccessività delle sanzioni irrogate è del tutto pretestuosa dato che è stata accertata la maggiore imposta Irpef di € 8.137,00.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Nominativo_1.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna Nominativo_1 a rimborsare all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che si liquidano in euro 2000,00 oltre spese generali al 15%.

Il Presidente est.

dott.ssa Mariarosa Clara Pipponzi